

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 358

El día viernes 06 de noviembre de 2020, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 no se permiten reuniones personales). En representación de la Comisión Plenaria Honoraria y de las instituciones que la componen están presentes las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon, Marcela Fernández

CEPIA: Ana Margonari., Mario Macagno

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Marcelo Celoir, Mauro Paladino

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados..

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Mariano Melana. Concejales por la minoría, Ausente

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Mónica Martínez. Directora de Infraestructura Urbana, Liliana Bina. Secretario de Calidad Institucional, Dario Zeino.

Unidad Técnica: Nazareth Margonari, Arq. Sergio Reyna, Concejales Carla Livelli

Visitantes: Juan Echeolanea, Jorge Vega, Abogado patrocinante del Sr Jorge Vega, Luis López, Hernán Sanguinetti, Martín García, Concejales Daniel Ribetti.

Secretaria: Miriam Birchmeyer

Orden del día

- . Consideración Acta N 357
- . Expediente 189115/20 Carranza Walter. Ref Factibilidad Comercialización y distribución de Pescado Congelado.
- . Concertación CASTILLO GARLOT.
- . Declaración AIA y P. Lote entre los dos castillos.
- . Código de edificación - texto corregido.
- . Nota Dra. Elsa del Valle Rovai APN.
- . Propuesta AP2 intangible y AP Norte.
- . Urbanizaciones Varias Ejido Ampliado.

Se pone a consideración el Acta N 357, Arq Liliana Bina, Arq Mónica Martínez y Arq Mauro Paladino solicitan modificación, se aprueba por unanimidad de los presentes

Próximo tema: Expediente 189115/20 Carranza Walter. Ref Factibilidad Comercialización y distribución de Pescado Congelado

Ramiro Castillo comenta que la Ut estuvo trabajando, se hizo una nueva nota de elevación. Se realizaron modificaciones y se compartió con la Plenaria

Liliana Bina dice que quiere que quede en claro que están a favor de que haya nuevos emprendimientos de comercialización de esa naturaleza y que se recomienda una nueva localización. Se le agregaron esos conceptos, se aclara la vigencia de la ordenanza que permite habilitación por tres años, que está vigente para todas las industrias. Recomienda la búsqueda de otra localización y al Director de Obras Privadas se le recuerda, que está vigente la Ordenanza 6566 en el caso que quiera proceder a recomendar otorgar la factibilidad, tenga las herramientas. Se socializó. Solicita que si ya la han visto. Se proceda la votación

Ramiro Castillo dice el Colegio de Ingenieros lo leyó y están de acuerdo con la nueva respuesta.

Inés Prados expresa que no está de acuerdo con toda la respuesta. En la reunión anterior se solicitó que se enviara a la comisión el protocolo que la gente presentó para el comercio. Ella realizó un estudio de campo, observó que ya tiene puesto unos parantes y otras cosas. En un comercio ocasionalmente le comentan que próximamente anexará la venta de pescado. La gente que le venderá el pescado, son los que presentaron el proyecto. Le comentan que harán una cisterna para todo el material residual. Previamente solicitando autorización a la Municipalidad, con su empresa de desagotadora vaciaran la cisterna. Está de acuerdo que no está en la zona industrial. Estuvo en la zona, comenta que enfrente es toda la costanera. No ve el peligro de los olores o de que ello vaya a dar mala imagen. Estuvo hablando en la Asociación y consideran que se le debe dar oportunidad de instalar el comercio. Además, hay que escuchar el protocolo que van a presentar.

Liliana Bina, comenta que el tema de la cisterna es obligación que lo haga. Todos los emprendimientos de esa naturaleza tienen que poseerla, hasta los lavaderos de autos. Está por normativa. Todas las otras consideraciones tienen que ver con la localización, con el futuro estratégico de la costanera. En lo personal ella sostiene en lo que dice el dictamen. Puede haber observaciones de aquellos que no estén de acuerdo. Pero considera que la localización no es la adecuada. Hay que tomar a la costanera como un recurso turístico futuro.

Mónica Martínez comenta que ella también fue a ver terreno. Hay un contenedor y hay una estructura. Ellos empezaron a construir sin tener autorización. Es un problema sino tenés factibilidad ni autorización. Eso es responsabilidad del propietario del cual el municipio no se hará cargo.

Ramiro Castillo manifiesta que no tiene por qué estar por unanimidad de acuerdo. Se hicieron las observaciones. La Ut hizo las correcciones. Considera que ya se puede votar. El que no esté de acuerdo y quiere que su fundamento esté en el dictamen se agrega.

Marcelo Celoir le parece bien el tenor de la nota. Hay que de alguna manera buscarle alguna solución. En el acta reiterada veces se mencionó el tema de no tener la zona industrial para la instalación de este tipo de comercios Hay que darle alguna de alternativa, mostrar algún tipo de actitud que busque contenerlo y darle

algún tipo de solución. Hay que realizar un pequeño padrón, de lugares en donde pueden llegar a ser como por ejemplo galpones vacíos. Hay que detectar este tipo de lugares para decir, estos lugares son los factibles para la ubicación. Sabe que no es función del Estado hacerlo, pero como un plan de contingencia se puede realizar. Está de acuerdo con lo que se habló la vez pasada, pero hace la observación que habría que ponerlo en funcionamiento.

Sergio Reyna agrega que tuvo una reunión con los propietarios. Cuenta que le explicaron el procedimiento. Y le dice a Inés Prados, que más allá de todos los tratamientos que tiene que tener. Es la forma que lo debe hacer. El comercio es una contratación directa a los puertos. Habrá un movimiento, ingreso y egreso de camiones. Es una distribución por mayor. Ellos lo que harán es procesar la mercadería y fraccionar para que se distribuya.

Laura Colladon dice que está de acuerdo con lo que expresa la nota. Acuerda con Marcelo Celoir que se había comentado en hacer un relevamiento del área industrial para este caso y para los casos futuros también. Acuerdan con el dictamen. No sabía que habían empezado con las construcciones. Manifiesta que si hay algo mal construido y no tienen los permisos se tiene que demoler.

Se somete a votación

- ADARSA aprueba.
- CEPIA aprueba.
- Colegio de Ingenieros aprueba,
- Colegio Técnicos Constructores Univ. aprueba
- Arq. Liliana Bina aprueba.
- Arq. Mónica Martínez aprueba.
- Concejal Mariano Melana aprueba.
- Colegio de Arquitectos aprueba.
- Asociación Inmobiliaria no aprueba.

Inés Prados solicita que se manifieste la opinión de lo expresado por la Asociación Inmobiliaria.

Carla Livelli dice que todas las veces que hubo opinión por mayoría y por minoría llegaron al CR dos dictámenes. Pero también pueden ir en un mismo dictamen las dos opiniones expresadas.

Se aprueba por mayoría de los presentes.

Próximo tema: Concertación CASTILLO GARLOT.

Ramiro Castillo, dice que en la última reunión se trató el tema al final, algunas personas ya se habían retirado. También se socializó el dictamen. Propone someter a votación.

Marcelo Celoiria comentó que ellos habían pedido votar en esta plenaria. El voto del Colegio de Arquitectos no acompaña al dictamen. Se basan en que el castillo se encuentra rodeado de la Zona R3. Se debería conservar por lo menos esa característica y que siga la concertación. Considera que esta bajo el ofrecimiento que se está realizando. Si bien es parte de la negociación. Para negociar tiene que ser un poco más cercano, que queden más cercas las partes. Ellos recomiendan que se mantenga la zona R3 con algunas características especiales pedidas como la conservación del verde o reducir el FOS mediante el otorgamiento de la posibilidad de construir uno o dos pisos más. De esta manera se reduce el FOS y conserva el FOT.

- Colegio de Arquitecto no acuerda.

Ramiro Castillo comenta que si Colegio de Arquitectos considera que hay que anexar al dictamen las recomendaciones, envíe su postura por mail.

- Colegio de Ingenieros acuerda.

Ana Margonari comenta que, en el dictamen se obvió decir que en la Carta Orgánica expresa que cada zona debe conservar sus características. Es algo que el Consejo de Planificación debería velar. Toda esa zona debe haber sido una zona especial porque es una característica de Villa Carlos Paz. Lo que se tiene es la Zona R1 pero tiene que ser algo especial. Votan a favor al dictamen. Manifiesta que hay que tener en cuenta a la hora de hablar con ellos que no es una Zona R3 o R4 u otra cosa Es toda una península. Es la parte más representativa de Villa Carlos Paz. Se tendría que haber tenido en cuenta cuando se hicieron las zonas R, o por lo menos preservar los lotes costeros.

-CEPIA acuerda.

- ADARSA acuerda

- Concejal Mariano Melana apoya la moción.

Liliana Bina acuerda con los que dice Ana Margonari. Y le dice a Marcelo Celoiria que no se puede basar en Zona R3 porque justamente para eso generó un área de interés ambiental. Extraer al castillo de la zona en donde se encuentra. Acuerda con el dictamen.

-Arq. Liliana Bina acuerda.

- Arq. Mónica Martínez acuerda.

- Colegio Técnicos Constructores Univ acuerda con el dictamen.

- Asociación Inmobiliaria con el dictamen.

Se aprueba el dictamen por la mayoría de los presentes.

Próximo tema: Declaración AIA y P. Lote entre los dos castillos.

Liliana Bina comenta que ya se hizo el proyecto de ordenanza, si el dictamen es favorable se pasará al CR o al DEM. Falta ver la opinión de las instituciones. Es simplemente incorporar ese terreno que está entre los dos castillos, como área de interés ambiental. Se observó que el área posee una importante reserva de bosque nativo. Se propuso agregarlo al AIA y en esos términos es la ordenanza. Es una manera de protegerlo en este momento, ya que no tiene ninguna protección. Alguien puede compulsivamente desforestarlo. Más allá de que no está permitido. Pero sabemos cómo se está actuando.

Sergio Reyna, informa que Mónica Martínez acuerda el dictamen del tema anterior.

Ramiro Castillo, somete a votación la Declaración AIA y P

- Colegio de Ingenieros- aprueba le parece importante preservar la zona forestada.

- ADARSA - aprueba

Laura Colladon dice que es importante establecer algunos mínimos para las áreas de interés patrimonial. Comenzar a trabajar sobre las áreas de interés ambiental, que simplemente están declaradas. Cuando llega el problema recién se ponen a trabajar en ello. Tratar de ir anticipándose y comenzar a ver cada una de estas AIA. Ver que se estaría dispuesto a hacer o que uso o ninguno uso le daría.

- Asociación Inmobiliaria acuerda con la propuesta.

- CEPIA acompaña la propuesta.

- Colegio de Técnicos Constructores Univ. Acuerda con la propuesta.

Marcelo Celoir dice que claramente es la parte más forestada. Puede llegar a ser un buen recorrido turístico uniendo los dos castillos. Creer que el camino no sería imponer un AIA, porque hay un privado que también hay que proteger. Habría que ver tal vez una expropiación, una donación con cargo o algo que posibilite una retribución, porque hay que tener en cuenta que del otro lado hay un particular, un propietario que será perjudicado. Si bien el bien común está por sobre el interés de los particulares, también se corre el riesgo de que lo mencionado como bien común sea un parámetro poco objetivo para algunos. Para no correr ese riesgo hay que ser justos en este mecanismo de otorgar a una determinada área, el sello de área de interés ambiental. Considera que debe ser retribuida de alguna manera. En esa forma se podría dejar a todos conformes.

- Colegio de Arquitectos no acuerda con la propuesta.

- Concejel Mariano Melana se abstiene.

- Arq Mónica Martínez acuerda con la propuesta.

- Arq Liliana Bina acuerda con la propuesta.

Ramiro Castillo le cometa a Marcelo Celoir que si desea fundamentar lo puede realizar por mail.

Próximo tema: Código de edificación - texto corregido

Nazareth Margonari comparte y explica que es un proyecto de la Ord 4021 que se socializó. Lo armó en power point para comparar. Explica que a la izquierda de la pantalla muestra el digesto vigente y la de la derecha en el que se está trabajando, para que se vaya viendo y comparando. Y lo que está en rojo es lo que se agregó.

Liliana Bina dice que ya se ha hablado en otras reuniones. La ordenanza viene desde la Ordenanza N° 456 original de los años 60`, nunca se tocó. Comenta sobre el artículo 12, que es un artículo que estaba totalmente desactualizado. Obra Privadas tenía problemas con la concepción de sótanos y subsuelos. Se sacó el concepto de sótano. Los dormitorios nos estaban como locales de primera categoría, se hacía por criterio. Se fueron adecuando todos los temas que ya se hablaron. Se socializaron. Solicita que si alguien tiene alguna duda que pregunte y se habla del tema.

Liliana Bina explica sobre un gráfico de 1.50 mts. Dice que cuando se aplica en Obras Privadas en las superficies de iluminación y ventilación, si hay delante una galería, se computa todo. Local y la galería a los fines de calcular el porcentaje. El 10 % de iluminación y ventilación. Pero cuando hay un alero de 1.50 mts no, entonces se hizo coherente, contar el 1.50 mts. que se permite como alero y solamente computar el resto de la superficie a los fines del cálculo de la iluminación. Por otro lado, sacar ese artículo que casi no se aplicaba, que uno puede bajar la altura ampliando la superficie de ventilación. Eso daría que podríamos hacer viviendas o departamentos en el caso de los edificios de 2.20 mts. de altura con grandes ventanales. En cinco pisos sale casi un piso más densificación, de distorsión de todos los parámetros y no es para nada aconsejable bajar las alturas mínimas.

Se sigue explicando todo el ordenamiento que se ha realizado en el código de edificación además de las modificaciones.

Nazareth Margonari comenta sobre el tercer punto. La corrección del artículo 10.5, construcciones permitidas sobre máxima altura, que era el piso más en hoteles. Se prestaba a confusión la interpretación del piso más que se daba, si era el 100% y los amenities. Muestra lo que estaba anteriormente en el digesto y lo que se está proponiendo.

Liliana Bina comenta que se habló con Carla Livelli porque el espíritu del C R era permitir que los hoteles cubrieran el 100% del piso de amenities pero no darle un piso más. No había quedado claro en el texto. Se está aplicando de otra manera porque el texto estaba distinto. Ahora en los considerando se aclaró, que el espíritu original de la norma fue que en los hoteles tener 50 % más del piso de

amenities, completarlo y poder colocar cualquier uso allí, si garantizaba las amenities en otro punto del edificio. También fue discutido en plenaria.

Nazareth Margonari comenta el cuarto punto, que es un proyecto de la modificación de un artículo que trata sobre dimensiones de lotes por zonas. Modificar la superficie de la AR 3 de 750 metros a 700 metros para poder adecuarlo a los lotes.

Liliana Bina, comenta que lo que esta mencionando Nazareth Margonari lo establece la Ley provincial de loteos. Que son lotes de 700 metros. Se está generando una figura para todos los loteos que se irán incorporando. Los que ya están aprobados en la provincia, están basados en esa medida. Cuanto más podamos simplificar el Código en cuanto a parámetros e indicadores del suelo, será mucho mejor. Villa San Miguel se aprobó con su código que plantea los 700 mts.

Nazareth Margonari explica que el quinto punto es sobre la altura máximas por zonas. Tiene aclaratorias y además posee gráficos. Se agregó la distancia de escalonamiento de una altura de 9 metros. Comenta que eso se prestaba a confusión. También se agregaron los perfiles en todas las zonas. En AC3 se agregaron las situaciones de esquina, las situaciones de compensación, cortes frontales, para ver cómo era el tema de los amenities.

Liliana Bina explica sobre qué ocurre cuando los voladizos son sobre dominio público o cuando son sobre dominio privado. La ordenanza era muy clara en el texto decía que se podía volar 1.50 mts, cuando un edificio se lo obligaba a correr por nuevo ensanche de calle. Si el edificio se tiene que correr porque está sujeto a ensanche de vereda, está cediendo compulsivamente espacio del dominio privado, entonces se le permitía volar 1.50 más para recuperar en altura al espacio que destinaba a uso público. Pero cuando no hay ensanche y la línea de edificación coincide la línea municipal no corresponde hacerlo. El hecho que se permita volar 3, 4 pisos a un edificio con ambiente sobre el dominio público. Es una creación de suelo, sin ninguna plusvalía, sobre el dominio público. No tiene ninguna contrapartida de beneficio común. Puede ser, permitir que se pueda en el techo de planta baja, como protección de vereda con aleros con balcones. Lo que se hizo fue adecuar el grafico a lo que ya dice el texto.

Liliana Bina dice que si esto se acuerda y se pasa al CR, como lleva doble lectura habrá un tiempo. Recomendamos que en este tiempo las instituciones encargadas a la construcción, lo vean con detalle y en ese lapso si surge alguna duda expresarla. Es un período que puede servir para ajustar mientras el CR lo está debatiendo. La ordenanza es muy específica si bien se ha hablado nuevamente, requiere que cada Institución se tome el tiempo para verlo en detalle.

Nazareth Margonari. Sigue mostrando el Código. Explica sobre el sexto punto que es la modificación del artículo 20.6 estructuras resistentes y su cálculo.

Liliana Bina comenta sobre el artículo 20.6. y expresa que fue porque se venía trasladando en las carátulas que cumplimentamos con las disposiciones sobre estructuras sismo resistente. Estaba desactualizado porque la Ley 6136 ya no

tiene vigencia, fue derogada y fue reemplazada por la Ley 8425. Que si bien crea una comisión, para que se haga la ley. Pasa como con todas las comisiones no se hizo, tiene un artículo con disposiciones transitorias que se tienen que aplicar el reglamento INTI-CIRSOC 103. A raíz de un conflicto legal que se suscitó en torno a esto. Un profesional que solicitó que si el municipio exige o no el cumplimiento de las estructura sismo resistentes, porque en verdad la norma está derogada. Se consideró permitiente que se modifique esta situación. Lo único que cambia es que los profesionales tienen que poner carátula poniendo que cumplimenta con las disposiciones que hoy están en vigencia para la Provincia de Córdoba hasta que la comisión que esta ley establece se expida en algún sentido.

Nazareth Margonari dice que como séptimo punto estaba artículo 3.1.1 División del ejido municipal en zonas, el Inciso “G” de áreas protegidas.

Liliana Bina dice que en la Ordenanza 4021 En algún momento se hizo como una quijotada porque estaban fuera del ejido y fue para preservar esa zona. Todo lo que se haga allí tenía que pasar por una comisión especial conformada por el DEM, La Secretaria de Desarrollo Urbano y la Comisión de Obras Publicas del CR. En cierta forma quedaba como que algo se podía hacer si esa comisión se constituía y opinaba favorablemente. La idea que todos tenemos es ir preservando esa zona. A medida que se vayan definiendo los usos futuros se irá recortando esa área protegida. Pero en tanto se mantiene en status quo. No se puede hacer nada. La emparentamos con el Área Protegida 1. No se puede hacer ninguna modificación topográfica ni de mensuras, hasta tanto se determine en el Plan de Desarrollo que uso se le da. Es urgente que se haga. Está ocurriendo de proyectos que entran en la zona AP que hoy por hoy es ejido de Villa Carlos Paz y piden la constitución de la comisión especial para que aprueben o no el proyecto. Tenemos como una doble biblioteca. Es simplemente ajustar la AP 2 a lo que ahora es ejido municipal

Nazareth Margonari comenta que el último punto 8 es también sobre el Área protegida.

Liliana Bina dice que son dos artículos correlativos. Explica que lo que se presentado es todo el paquete, que se ha considerado de mayor emergencia entre las cosas que hay que modificar en la 4021 como paso previo a seguir sistematizando el digesto. Proceso que estaba suspendido por estar incorporando nuevas áreas al Código. Solicita si las Instituciones ya lo han estudiado. Si pueden tomar una postura

Mauro Paladino sugiere que se incluya modificación el art 2.1 que habla sobre la modificación del Código, lo lee. Considera que para no cometer ningún error y tener en cuenta que la Dirección de Planeamiento no existe más habría que modificar el texto.

Liliana Bina dice que cada vez que se cambia en nombre de una Dirección, porque a los largo de las décadas, hay muchas áreas que cambian de nombre, se agrega “o la Dirección que la sustituya”. Sugiere además que incluso se puede poner “La Secretaria de Desarrollo Urbano” que abarcaría todo. Se entiende que

siempre está vigente la Dirección que la sustituye. En este momento y en algunos casos sería la Dirección de Ambiente. Este es otro artículo que no estaba contemplado en el paquete. Amerita la revisión de todo el Código o hacer un artículo que hable que en todos los casos es la Dirección que la sustituya. Pero a su criterio personal debería decir Secretaria de Desarrollo Urbano.

Mauro Paladino comenta que en el punto 5, le parece muy bien el tema de la ventilación, subsuelos. Pero en cuanto a los perfiles, le parece que cuando hace el corte transversal con saliente El aterrazamiento a 45° grados debe tomarse como se viene tomando hasta el día de hoy, desde la línea de la saliente. En vez de tener un aterrazamiento equivalente a los tres metros en ese perfil tendría 4.5 mts. Dice también que hay que aclarar que las salientes solo se permiten siempre y cuando el terreno se haya retirado, porque la Ordenanza N 1203, no lo deja del todo claro, no habla sobre futura línea municipal.

Liliana Bina dice que la ordenanza actual que lo expresa es en los lotes afectados por calles sujetas ensanche. Hay un artículo específico que habla de ese tema.

Mauro Paladino, acuerda con lo que dice Liliana Bina, pero manifiesta que no habla de que el aterrazamiento se deba tomarse desde la saliente y es como se viene tomando.

Liliana Bina, dice que son dos temas, uno que es, que solamente se puede volar 1:50 mts cuando se ensancha la calle y otro es el tema que hacemos una vez que volamos con 1.50 mts para ese alero, cual es nuestra nueva línea de edificación.

Mauro Paladino le parece importante aclararlo, para que luego en la oficina de Obras Privadas, no haya otra interpretación por parte de los visadores. Hoy se está modificando lo que ya se está haciendo como uso y costumbre. Si se permite la saliente se toma el aterrazamiento desde los 45°.

Nazareth Margonari le explica a Mauro Paladino que en el texto de las AC3 expresa que es en la intersección de la línea municipal y de la línea de edificación en escalonamiento. Entonces allí hay una diferencia con la norma general. Cuando se sale en 45° en la intersección de la línea de edificación y de la línea municipal. También hay un desplazamiento y un desfasaje.

Liliana Bina explica que el inicio del aterrazamiento está entre la nueva línea o línea de edificación y los 7 metros, se permite los 45°. Luego se permite volar en todos los casos en 1.50 más. Se habló de promover la existencia de balcones y en lo personal ella cree que hay que hacerlos obligatorios, mas ahora en tiempo de pandemia que se vio la gran diferencia que hay entre departamentos con y sin balcones. Es una modalidad que está siendo recomendada a nivel mundial, por los tiempos que corren.

Mauro Paladino coincide con Liliana que hay que fomentar los balcones. Quizás que el 100% de ese saliente sean balcones es un condicionante de más, en el sentido de que se va toda la construcción hacia adentro Los balcones no se computan como FOT ni como FOS. Se va a densificar mucho la construcción de

la línea para adentro. Por un lado se generan los balcones y por otro generaran patios internos. También se debería trabajar sobre los patios internos.

Liliana Bina expresa que lo que está planteando Mauro Paladino es un tema que hay que debatirlo. Es un tema que hay que ponerlo en agenda. Ahora no está en la mesa.

Marcelo Celoiria vuelve al tema de los 45° grados de la línea de edificación y expresa que normalmente se viene haciendo con una saliente de volumen, en el caso que haya un retiro por normativa de ensanche. La línea de 45° salía de la punta de la loza del primer piso. De esta manera se viene consolidando toda la zona. Y esto sería un cambio más a la normativa, generando una diferencia morfológica. Ahí puntualmente hay que ponerse de acuerdo y a la línea de 45° ponerla en la punta de la loza del primer piso como se viene haciendo. Ahora se toma como saliente de balcones y no se está esbozando que pueden ser volúmenes, como ya se venía haciendo. Esto es un retroceso más en el perfil.

Liliana Bina dice que cuando la línea de edificación y la línea municipal en calles que no están sujetas a ensanche coinciden se vuela 1.50 mts en la planta baja. Lo que se está planteando, es que vuelan 1.50 mts 2 o 3 pisos de habitaciones cubiertas sobre la vereda. Eso no está planteado en la Ord. 4021. La ordenanza es muy clara. Se puede hacer cuando hay ensanche porque el dominio era privado. El resto es suelo creado. Y todo suelo creado tiene que ser analizado en términos de plusvalías.

Mauro Paladino dice que toda la AC tiene 4 metros de vereda y no hay preexistencia con menos de 4 metros.

Liliana Bina dice que no son todas las calles. Hay calles que van a ensanche, Liniers es una. Los edificios vuelan con todo su cuerpo, pero es porque es domino de ellos. En el Código hay una planilla de calles que van a ensanche. Hay otras calles que no van a ensanche.

Mauro Paladino manifiesta que también hay una Ordenanza que dice que toda la AC tiene que tener 4 metros de vereda.

Liliana Bina explica que hay calles que no van a ensanche que tienen 2.50 metros de vereda.

Marcelo Celoiria dice que hay que dejar en claro que cuando el terreno es propio y se tiene un retiro, se puede salir con 1.50. mts. En el grafico debería correrse a la punta de la loza del primer piso la línea de 45°, en el caso que haya ensanche. Así se viene ejecutando y es lógico porque es una analogía de lo que se hace también en las zonas R cuando volamos con un 1.50 mts sobre el retiro de 4 metros. Debería estar especificado el gráfico en caso de ensanche y en el caso de no ensanche. En el caso de no ensanche se debería contemplar la figura de balcón fuera de línea municipal como se hace en Córdoba. Tomar como una superficie de terreno creada con una tasa adicional. En Córdoba cobran un adicional que cree que es la mitad del valor del metro para poder salir con balcón

y no con volumen fuera de la línea municipal. Si se pudiera contemplar esa solución también se estaría aportando a la posibilidad de hacer balcones en estos casos.

Liliana Bina insiste que es otro tema, que es el suelo creado que está vinculado a las plusvalías y se está trabajando sobre eso. Sería oportuno tenerlo en cuenta pero no como norma.

Mauro Paladino le parece que generar esa línea de saliente con la línea de 45° por fuera de la misma puede generar confusión porque no tiene cotas. Es sumamente valedero sobre la primera planta ya que no tiene terraza. Pero sobre las demás plantas que ya tienen 3 metros, tienen su gran terraza, su gran balcón. Retrancaría todo el volumen edilicio en donde sabemos que los desarrollos de AC3, utilizan la máxima explotación del suelo. Comprimiría la arquitectura en el interior. Cree que la línea de 45° hay que moverla adonde estuvo siempre que es sobre la línea de saliente y a lo sumo se podrá incorporar un texto que hable algún porcentaje de la línea saliente, entre línea de edificación y línea municipal con un porcentaje de balcones para evitar que sea todo volúmenes.

Liliana Bina dice que le parece que si se corre la línea de 45° en el gráfico como dice Mauro Paladino. Lo que quedaría en un triángulo de invasión del dominio público. En lo personal le parece que es atendible. Son esas cosas que hay que verlas finamente. Y si se está de acuerdo en el concepto global, ver si se puede ajustar.

Nazareth Margonari explica que el artículo 10 son las alturas que es lo que se pensó que era lo ideal generar para todos. Lo que están hablando es sobre el artículo 5 que es de ensanche y el artículo 11 que es saliente. Habría que trabajar esos dos artículos por separado. Sino sería como sobrecargar con un montón de particularidades porque no es algo general.

Mauro Paladino dice que lo que ellos solicitan es que se corra la línea de 45° adónde va.

Se debate

Liliana Bina propone que la institución haga una contrapropuesta. Que envíen en el transcurso de la semana. Texto con gráfico. Y poder trabajar con ellos.

Ramiro Castillo dice que es válido hacer el análisis que está planteando arquitectos que son los que día a día están con este tipo de proyectos. Contemplan más lo que es la habitabilidad de los edificios. También es válido lo que dice Liliana Bina. Propone dejar de lado el punto que está en discusión. Que el CA haga una propuesta, que eleven propuesta escrita y propuestas visuales para todos los que están participando. De esta forma tener un mejor entendimiento de lo que se está hablando y planteando. Acompaña lo que propone Liliana Bina que se envíe una propuesta antes del miércoles. El Colegio de Ingenieros acompaña todas las modificaciones y deja un espacio para tratar el tema que está planteando el Colegio de Arquitectos.

Eduardo Vega quiere comentar a Liliana Bina y a Nazareth Margonari con respecto a las alturas máximas, es muy importante pero lleva a confundir y lleva a especular en el tema de los edificios. Cuando se incorpora semipiso, la ordenanza te dice 2.20 metros. La de espesor de loza 20 cm y 2.20 metros ya se te va a 4.60 metros. No te queda margen para hacer otro piso. No tienes la altura mínima necesaria que es de 2.50. Metros. Entonces allí superan la altura de los 7 metros eso hay que fijarse bien. Ha visto edificios que han hecho entrepiso en R3. Planta bajas las cocheras y en el segundo piso es semipiso. Entonces la altura máxima de los 7 metros no se cumple. Se elevan a más de 7.50 metros y si le hacen lozas inclinadas se van a 9 metros. Hay que ver bien si esa altura de 7 metros corresponde. Hay que explicitar bien si se hace loza inclinada no pueden superar esa altura.

Liliana Bina manifiesta que hay dos hechos centrales, primero el criterio de la persona que lo aplica, que tiene un artículo, el 8 de rechazo y tiene otro artículo que dice que cuando hay un uso o hay algún proyecto que resulta incoherente entre lo que se plantea y lo que está permitido vale la opinión del Director.

Marcelo Celoirá comenta que se pasará por escrito la propuesta del Colegio de Arquitectos. En cuanto a la posibilidad que tiene el Director de aplicar su criterio esta bueno. Pero además de prohibir, tiene que posibilitar. Él tiene un caso de un terreno con un árbol añoso. La única forma de ocupar y aprovechar el FOS es tirando al árbol, Hay que darle la posibilidad al Director de que decida que conservando esa superficie por ejemplo pueda recomponer la superficie a construir en el plano de amenities.

Liliana Bina le comenta a Marcelo Celoirá que esa ordenanza está en el CR. A partir del proyecto presentado y de otro árbol de algarrobo que está en Villa del Río se hizo un proyecto de Ordenanza desde Aula Ambiental que el DEM lo avaló y paso al CR como arboles patrimoniales, en donde la superficie que se pierde por dejar el árbol se le agrega el factor de ocupación del suelo. Solicita que se retome ese proyecto de ordenanza.

Ramiro Castillo solicita al resto de los presentantes sienten postura. El Colegio de Ingenieros acompaña el resto de las modificaciones y queda a la espera la propuesta del Colegio de Arquitectos.

Marcela Fernández dice que había una ordenanza de árboles patrimoniales con la compensación a los titulares de esos terrenos que tuvieran este tipo de ejemplares. Tenía entendido que el proyecto había salido. Adhiere lo que dice Liliana Bina sobre maximizar y externalizar los beneficios económicos de algunos. Que en realidad las externalizan y las cargan a la sociedad. Cuando ingresa un proyecto no hay un derecho adquirido. El derecho adquirido sale cuando sale la aprobación Mientras tanto es un derecho en expectativa que no genera ningún perjuicio.

Laura Colladon dice en función de lo que acaba de decir Marcela Fernández dice que sería muy interesante que cada una de las ordenanzas que se van haciendo, estén siempre los considerandos. Cuando uno busca en el digesto municipal. Solo

encuentra la fría letra de la ordenanza y no los considerandos. Es interesante para quien tenga que decidir en este caso O Privadas, que tenga a mano el espíritu de la ordenanza.

Eduardo Vega dice que esperará la postura del Colegio de Arquitectos y presentaran su postura.

CEPIA acuerda lo propuesto.

Ingresa a la reunión el abogado patrocinante del Sr Vega a las 10: 40 Hrs.

Se retira Mónica Martínez a las 10:45 hrs

Marcelo Celoir aclara que además de los perfiles, el tema del último piso en hoteles también van adjuntar una observación. Si bien se mencionó que el espíritu de la norma decía lo que se va a modificar. Esto proviene de un texto anterior en el Código, que dice que otros usos se otorgaban. Quieren estudiar ese punto también. Consideran que hay avanzar así que están de acuerdo.

Ramiro Castillo dice entonces se dejan esos dos temas a la espera para no demorar más al resto.

Liliana Bina pregunta si el tema de hoteles también. Porque lo de Hoteles es de acuerdo a la norma. No sabe cuál es el argumento. Lo que cambia es que no hay un piso más. Todo lo demás queda igual. Pueden hacer el uso que quieran.

Marcelo Celoir dice que anteriormente estaba la figura de otros usos que después se le adjudicó exclusivamente a hotelería que se le daba un piso más y no se mencionaba que era el área de amenities.

Liliana Bina dice que eso que menciona Marcelo Celoir no está en el Código. Ella mociona que solamente quede afuera el Artículo 10.

Marcelo Celoir dice que van acompañar en el texto un desarrollo sobre este tema. Pueden aprobarlo y como se dijo al principio cualquier modificación se puede adjuntar.

Carla Livelli agrega sobre el tema de hoteles, que esa norma surgió de un foro que se realizó con los hoteleros en donde se consensuaron posiciones después se elevó la ordenanza al CR. La Asociación Hotelera planteó unas modificaciones. El dictamen que fue del CPUA se trabajó en el CR conjuntamente con todos los bloques más la Asociación Hotelera. Se consensuó porque lo que ellos querían era que si se le daba la posibilidad de usar el piso amenities solamente al 50% con el escalonamiento, las medidas de las habitaciones no se condecían con lo que podían hacer, para categorizar con las estrellas y demás. Se terminó consensuando y aprobando por unanimidad la norma que podía usar al 100% de las superficies de las amenities. Lo que hubo fue un error de redacción. Pero eso es una norma que está aprobada por unanimidad. Salió de un foro con los hoteleros. Que tuvo su posibilidad de audiencia pública. Coincide con Liliana Bina que se eleve al CR para reformular la redacción que es lo que causó el problema.

Mauro Paladino tiene conocimiento real de que uno de los desarrollistas, quizás que es el más ensucia la cancha. Embarra el mercado, a quienes desarrollan a conciencia. Que es eso lo complicado cuando uno habla de especulación y demás. Desde el Colegio de Arquitectos se trata de evitar esa especulación. Salir a competir con quien hace y logra ese tipo de factibilidad. Esos desarrollistas tienen una estrategia actual que es aprobar hoteles para vender luego acciones de la misma con reglamentos internos de usos exclusivos lo que encubriría departamentos en hoteles.

Se somete a votación dejando fuera el punto 10

- Arq. Liliana Bina acuerda.
- Colegio de Ingenieros acuerda.
- Colegio Arquitectos, acompaña deja puntos para aclarar.
- ADARSA aprueba.
- Sec. Darío Zeino se abstiene a votar.
- Asociación Inmobiliaria aprueba.
- Colegio Técnicos Universitario acuerda.
- Concejal Mariano Melana acuerda.
- CEPIA aprueba.

Se aprueba por mayoría

Próximo Tema: Nota Dra Elsa del Valle Rovai APN.

Ramiro Castillo cuenta que esa nota se ha socializado para toda la mesa, es uno de los titulares que se encuentra afectado por esta propuesta de APN. En la cual expresa su opinión. La idea era avisar en la reunión que esa nota esta socializada para que la puedan ver. Si alguno tiene alguna observación de esa nota lo dice. Se pasa al próximo tema y se trata

Próximo Tema Propuesta AP2 intangible y AP Norte

Liliana Bina dice que en realidad la propuesta no fue unificar a las dos . Si no que son dos ordenanzas distintas porque las características son distintas. La APN norte no es tan restrictiva como la AP2. Que es una ordenanza de áreas intangibles que va en concordancia con la Ley de Bosques. Toma toda la poligonal que se vio en la primera descripción. Ahora Nazareth Margonari hará todas las capas. Se agregaron los arroyos, el bosque serrano que se mantiene. De la gran masa roja que está dentro del ejido, los causes hídricos su protección de costas y los relictos relacionados con las parcelas y como afecta.

Nazareth Margonari muestra las capas para seguir analizando la poligonal.

Se muestran los arroyos.

Laura Colladon dice que están muy contentos con la propuesta que tomó el DEM y a su vez la amplió. Se trabajará fuertemente para que sea una realizada. Acota que no solamente está la Ley Nacional de presupuestos mínimos para sino en la Ley Provincial de Bosques también está. Hay maneras y formas de donde obtener resarcimiento anual para los propietarios de estas zonas. Bajo ningún punto de vista sería el mismo caso que Camiare en donde se tiene todo ese presupuesto que aportan los vecinos para expropiar. Se tomaría desde otro punto de vista aprovechando las bondades de esas Leyes de Bosques nacionales y provinciales. Solo queda trabajar, definir bien cuál es el ancho que se va a dejar para cada uno de los arroyos. Tener perfectamente todos los humedales. Hay cuidarlos y volverlos a restaurar.

Ramiro Castillo dice que Al Colegio de Ingenieros le parece que parece que hay que avanzar en la propuesta.

Se somete a votación si el proyecto pasa a la Unidad Técnica

- Colegio de Técnicos Constructores Univ. Acuerda.
- ADARSA acuerda.
- CEPIA acuerda.
- Colegio de Arquitectos acuerda y solicita que se tenga consideración con quien tenga algún proyecto presentado.
- Colegio de Ingenieros acuerda.
- Asociación Inmobiliaria acuerda.
- Concejal Mariano Melana acuerda.
- Arq. Liliana Bina acuerda.
- Sec Dario Zeino acuerda.

Se acuerda por unanimidad de los presentes que la propuesta pase a la Unidad Técnica

Quedando temas pendientes, se cierra la sesión a las 11:30 hrs

I

.